



PUTUSAN
Nomor 2135 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HUSEN LUMANTA, bertempat tinggal di Komplek Alam Kanayakan Town House I, RT 006, RW 004, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangun Saroni, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bangun Saroni & Rekan, beralamat di Graha DLA, 2nd Floor Suite 2, Jalan Otto Iskandar Dinata, Nomor 392, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **HENRY HIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Gede Utama, Nomor 19, RT 003, RW 008, Kelurahan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Permadi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadi Permadi, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Purnawarman, Nomor 57, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023;
2. **BENNY P. MANULANG**, bertempat tinggal di Leuwi Bandung, RT 005, RW 003, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
3. **O. SUHAEMI**, bertempat tinggal di Kampung Citamiang Kaler, Nomor 29, RT 03, RW 06, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
4. **ENDANG SUKRIA**, dahulu bertempat tinggal di Citamiang, RT 02, RW 011, Desa Cangkuang Barat,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2135 K/Pdt/2023



Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui keberadaannya;

5. **AMING SETIAWAN (almarhum)**, yang diwakili oleh para ahli warisnya:

- a. **YANI YULIANI**,
- b. **NENI SUPRIANI**,
- c. **HANI HALIANI**,

kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Bojong Citepus RT 004, RW 009, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

1. **CAMAT KECAMATAN DAYEUEHKOLOT**, dalam kedudukannya selaku PPAT pada wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Dayeuhkolot, Nomor 409, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

2. **KEPALA DESA CANGKUANG KULON, KECAMATAN DAYEUEHKOLOT, KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Cibogo, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

3. **KANTOR PERTANAHAN/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung di Soreang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2135 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum terhadap:
 - 3.1 Akta Jual Beli Nomor 288/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 2 April 1990, atas tanah seluas 3200 m², Persil Nomor 89b/D.IV, Blok Mengger, Kohir Nomor C 1263, yang dibeli dari Tergugat III,
 - 3.2 Akta Jual Beli Nomor 164/Dayeuhkolot/1991, tertanggal 5 Maret 1991, atas tanah seluas 560 m², Persil Nomor 90/S.IV, Blok Mengger, Kohir Nomor 3912, yang dibeli dari Tergugat IV,
 - 3.3 Akta Jual Beli Nomor 263/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 28 Maret 1990 atas tanah seluas 364 m²,
 - 3.4 Sertifikat Hak Milik, Nomor 524/Desa Cangkuang Kulon, atas nama Aming Setiawan, tertanggal 27 September 1993, Gambar Situasi Nomor 8939/1993, tertanggal 6 Juli 1993, seluas 834 m², atas nama Aming Setiawan;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Jual Beli Nomor:
 - 4.1 Akta Jual Beli Nomor 852/JB/1989, tertanggal 27 Mei 1989, Bidang Tanah Adat Persil 91/S.III, Blok Bojong, Kohir Nomor 1151, luas tanah 1.904 m²,
 - 4.2 Akta Jual Beli Nomor 306/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 21 Maret 2017, Bidang Tanah Adat Persil 90/S.III, Blok Bojong, Kohir Nomor C. 1694, luas tanah 1375 m²,
 - 4.3 Akta Jual Beli Nomor 307/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 3 April 1990, Bidang Tanah Adat Persil 90/S.III, Blok Bojong, Kohir Nomor 1694, luas tanah 6700 m²,
 - 4.4 Akta Jual Beli Nomor 312/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 4 April 1990, Bidang Tanah Adat Persil Nomor 90/S III, Blok Bojong, Kohir Nomor 2975, luas tanah 3042 m²,

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2135 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5 Akta Jual Beli Nomor 311/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 4 April 1990, Bidang Tanah Adat Persil Nomor 91/S.III, Blok Bojong, Kohir Nomor 516, luas tanah 2884 m²,
- 4.6 Akta Jual Beli Nomor 489/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 5 Mei 1990, Bidang Tanah Adat Persil Nomor 91/S III, Blok Bojong, Kohir Nomor 107, luas tanah 4500 m²;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatannya yang telah melanggar hukum, kerugian materiil sebesar Rp12.679.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan segala tindakan hukum/perjanjian/transaksi jual beli baik yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Para Tergugat dengan pihak lainnya yang mendasarkan kepada objek perkara adalah tidak sah dan karenanya cacat hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat atas tanah objek perkara, untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa syarat yang dibebani apapun;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2135 K/Pdt/2023



dalam perkara gugatan ini;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Blb., tanggal 6 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap:
 - 3.1 Akta Jual Beli Nomor 288/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 2 April 1990, atas tanah seluas 3200 m², Persil Nomor 89b/D.IV, Blok Mengger, Kohir Nomor C 1263, yang dibeli dari Tergugat III,
 - 3.2 Akta Jual Beli Nomor 164/Dayeuhkolot/1991, tertanggal 5 Maret 1991, atas tanah seluas 560 m², Persil Nomor 90/S.IV, Blok Mengger, Kohir Nomor 3912, yang dibeli dari Tergugat IV,
 - 3.3 Akta Jual Beli Nomor 263/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 28 Maret 1990 atas tanah seluas 364 m²,
 - 3.4 Sertifikat Hak Milik, Nomor 524/Desa Cangkuang Kulon, atas nama Aming Setiawan, tertanggal 27 September 1993, Gambar Situasi Nomor 8939/1993, tertanggal 6 Juli 1993, seluas 834 m², atas nama Aming Setiawan;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Jual Beli Nomor:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2135 K/Pdt/2023



- 4.1 Akta Jual Beli Nomor 306/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 21 Maret 2017, Bidang Tanah Adat Persil 90/S.III, Blok Bojong, Kohir Nomor C. 1694, luas tanah 1375 m²,
- 4.3 Akta Jual Beli Nomor 307/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 3 April 1990, Bidang Tanah Adat Persil 90/S.III, Blok Bojong, Kohir Nomor 1694, luas tanah 6700 m²,
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Blb., tanggal 8 Agustus 2022, terhadap Tanah Adat Persil 90/S.III, Blok Bojong, Kohir Nomor 1694, dengan luas tanah 6700 m²;
6. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat atas tanah objek perkara untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa syarat yang dibebani apapun;
7. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.068.000,00 (delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 709/PDT/2022/PT BDG., tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Blb., tanggal 6 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2135 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan mengangkat sita jaminan dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Blb., tanggal 8 Agustus 2022;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Blb. *juncto* Nomor 709/PDT/2022/PT BDG. *juncto* Nomor 8/Pdt.Ks/2023/PN Blb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima seluruh permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 709/PDT/2022/PT BDG., tanggal 21 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Blb., tanggal 6 September 2022;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2135 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perubahan gugatan telah mengakibatkan gugatan tidak sempurna;

Bahwa dalam posita disebutkan tanah objek gugatan diperoleh dari Tergugat IV padahal dalam perubahan disebutkan dibeli dari Tergugat II maka gugatan tidak konsisten;

Bahwa dalam petitum angka 3 disebutkan dalam amar angka 3 menyatakan Akta Jual Beli Nomor 288/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 2 April 1990, tidak menyatakan tanah objek sengketa yang dibeli dari Tergugat III, tapi dalam perubahan disebutkan dibeli dari Tergugat II;

Bahwa dalam petitum angka 8 yakni “menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari Para Tergugat atas tanah objek perkara untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa syarat yang dibebani apapun”, tetapi tidak menyebutkan dengan jelas untuk diserahkan kepada siapa, maka gugatan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HUSEN LUMANTA tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2135 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HUSEN LUMANTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2135 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2135 K/Pdt/2023